



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

IDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. ELKIT BIN MARSUKI;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Barunah RT/RW 03/02, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/01/IX/2024/Polsek tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., & Andi Subahri, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 250/Pen.Pid.B/2024/PN Smp tertanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.ELKIT Bin MARSUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana sebagai dari Dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa MOH.ELKIT Bin MARSUKI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MOH.ELKIT Bin MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.ELKIT Bin MARSUKI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
5. Barang bukti berupa : -
 - Sebuah Buku Akta Nikah Dengan Nomor 0209/009/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Atas Nama ILKIT Dan SRI WAHYUNI Yang Dikeluarkan Di KUA Kec. Manding;
 - Dikembalikan ke Saksi Astoyo;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong Baju Daster Warna Hijau Motif Batik Lengan Panjang Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Celana Pendek Wama Putih Motif Bunga Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Kerudung Segi Empat Warna Hijau Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Celana Dalam Wama Merah Terdapat Bercak Darah;
- 1 (satu) Unit Senjata Tajam Jenis Celurit Yang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang $\pm$ 39,5 Cm;
- Sepotong Baju Kemeja Lengan Panjang Warnah Hitam Motif Zigzag;
- Sepotong Sarung Warna Coklat Motif Batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Agar Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan Terdaka lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, menerima seluruh tanggapan Penuntut Umum, & tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di dalam rumah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu : korban SRI WAHYUNI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib saat itu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sedang mengasah celurit di halaman rumahnya Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep , sedangkan istri yang bernama : SRI WAHYUNI sedang berada di teras rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI menoleh kearah rumahnya melihat korban SRI WAHYUNI sedang menenteng sandalnya dan keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI memanggil korban SRI WAHYUNI dengan maksud akan kemana , lalu korban SRI WAHYUNI mengatakan kalau mau pulang , lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI berjalan menghampiri korban SRI WAHYUNI kenapa kok mau pulang , lalu korban SRI WAHYUNI karena merasa sudah tidak betah;
- Kemudian Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI meminta kepada korban SRI WAHYUNI untuk bicara baik-baik karena malu kalau dilihat orang banyak , lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI yang saat itu tangan sebelah kanan memegang celurit tiba-tiba memegang bahu korban SRI WAHYUNI mendorongnya untuk masuk ke dalam rumahnya dan karena korban SRI WAHYUNI menggerak gerakkan tubuhnya dan tidak mau di ajak masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI langsung mengayunkan celuritnya dan membacokkan ke tangan sebelah kanan korban SRI WAHYUNI sehingga 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan sehingga korban SRI WAHYUNI langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur,lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI berdiri dan sambil menunduk disebelah korban SRI WAHYUNI , lalu MOH. ELKIT Bin MARSUKI membacok bagian perut korban SRI WAHYUNI dengan menggunakan sebilah celurit;
- Kemudian Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI pergi menemui orang tuanya dan mengakui kalau sudah membacok korban SRI WAHYUNI, lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sambil membawa sebilah celurit

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berangkat menuju ke Kades Gadding untuk menyerahkan diri dan agar tidak diamuk massa dan Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI mengakui ke Kepala Desa Gadding kalau telah melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap istrinya SRI WAHYUNI;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sering bertengkar dengan korban SRI WAHYUNI dan sering melakukan penganiayaan terhadap korban SRI WAHYUNI namun tidak sampai sekejam seperti sekarang;
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR sumenep nomor 353/097/102.101/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, an korban SRI WAHYUNI, Sumenep, 01 Juli 1987, alamat Dsn Barunah Rt/Rw 002/002 Ds. Gadding Kec. manding Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan : tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak luka robek pada perut bagian atas kanan 17/10cm tampak usus terburai, tampak luka robek pada perut bagian kiri bawah 15x10cm, tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak punggung tangan kanan terputus dengan luka robek 9x4cm, tampak luka robek pada paha kanandepan sedalam otot 11/3cm, tampak luka robek pada paha kanan atas 6x1cm, tampak memar pada lutut kiri 6x5cm;
- Akhirnya Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu : korban SRI WAHYUNI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib saat itu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sedang mengasah celurit di halaman rumahnya Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep , sedangkan istri yang bernama : SRI WAHYUNI sedang berada di teras rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI menoleh kearah rumahnya melihat korban SRI WAHYUNI sedang menenteng sandalnya dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI memanggil korban SRI WAHYUNI dengan maksud akan kemana , lalu korban SRI WAHYUNI mengatakan kalau mau pulang , lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI berjalan menghampiri korban SRI WAHYUNI kenapa kok mau pulang , lalu korban SRI WAHYUNI karena merasa sudah tidak betah;

- Kemudian Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI meminta kepada korban SRI WAHYUNI untuk bicara baik-baik karena malu kalau dilihat orang banyak , lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI yang saat itu tangan sebelah kanan memegang celurit tiba-tiba memegang bahu korban SRI WAHYUNI mendorongnya untuk masuk ke dalam rumahnya dan karena korban SRI WAHYUNI menggerak gerakkan tubuhnya dan tidak mau di ajak masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI langsung mengayunkan celuritnya dan membacokkan ke tangan sebelah kanan korban SRI WAHYUNI sehingga 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan sehingga korban SRI WAHYUNI langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur,lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI berdiri dan sambil menunduk disebelah korban SRI WAHYUNI , lalu MOH. ELKIT Bin MARSUKI membacok bagian perut korban SRI WAHYUNI dengan menggunakan sebilah celurit;
- Kemudian Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI pergi menemui orang tuanya dan mengakui kalau sudah membacok korban SRI WAHYUNI, lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sambil membawa sebilah celurit berangkat menuju ke Kades Gadding untuk menyerahkan diri dan agar tidak diamuk massa dan Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI mengakui ke Kepala Desa Gadding kalau telah melakukan pembacokan terhadap istrinya SRI WAHYUNI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sering bertengkar dengan korban SRI WAHYUNI dan sering melakuka penganiayaan terhadap korban SRI WAHYUNI namun tidak sampai sekejam seperti sekarang;
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR sumenep nomor 353/097/102.101/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, an korban SRI WAHYUNI, Sumenep, 01 Juli 1987, alamat Dsn Barunah Rt/Rw 002/002 Ds. Gadding Kec. manding Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan : tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak luka robek pada perut bagian atas kanan 17/10cm tampak usus terburai,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tampak luka robek pada perut bagian kiri bawah 15x10cm, tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak punggung tangan kanan terputus dengan luka robek 9x4cm, tampak luka robek pada paha kanandepan sedalam otot 11/3cm, tampak luka robek pada paha kanan atas 6x1cm, tampak memar pada lutut kiri 6x5cm;

- Akhirnya Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban lain yaitu : korban SRI WAHYUNI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI menikah secara resmi dengan korban SRI WAHYUNI dan tercatat di KUA Kec. Manding dengan akta nikah Nomor : 0209/009/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. dan dalam kehidupan sehari-hari bertempat tinggal dirumahnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib saat itu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sedang mengasah celurit di halaman rumahnya Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep , sedangkan istri yang bernama : SRI WAHYUNI sedang berada di teras rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI menoleh kearah rumahnya melihat korban SRI WAHYUNI sedang menenteng sandalnya dan keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI memanggil korban SRI WAHYUNI dengan maksud akan kemana , lalu korban SRI WAHYUNI mengatakan kalau mau pulang , lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI berjalan menghampiri korban SRI WAHYUNI kenapa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kok mau pulang , lalu korban SRI WAHYUNI karena merasa sudah tidak betah;

- Kemudian Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI meminta kepada korban SRI WAHYUNI untuk bicara baik-baik karena malu kalau dilihat orang banyak , lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI yang saat itu tangan sebelah kanan memegang celurit tiba-tiba memegang bahu korban SRI WAHYUNI mendorongnya untuk masuk ke dalam rumahnya dan karena korban SRI WAHYUNI menggerakkan tubuhnya dan tidak mau di ajak masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI langsung mengayunkan celuritnya dan membacokkan ke tangan sebelah kanan korban SRI WAHYUNI sehingga 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan sehingga korban SRI WAHYUNI langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur,lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI berdiri dan sambil menunduk disebelah korban SRI WAHYUNI , lalu MOH. ELKIT Bin MARSUKI membacok bagian perut korban SRI WAHYUNI dengan menggunakan sebilah celurit;
- Kemudian Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI pergi menemui orang tuanya dan mengakui kalau sudah membacok korban SRI WAHYUNI, lalu Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sambil membawa sebilah celurit berangkat menuju ke Kades Gadding untuk menyerahkan diri dan agar tidak diamuk massa dan Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI mengakui ke Kepala Desa Gadding kalau telah melakukan pembacokan terhadap istrinya SRI WAHYUNI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOH. ELKIT Bin MARSUKI sering bertengkar dengan korban SRI WAHYUNI dan sering melakukan penganiayaan terhadap korban SRI WAHYUNI namun tidak sampai sekejam seperti sekarang;
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR sumenep nomor 353/097/102.101/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, an korban SRI WAHYUNI, Sumenep, 01 Juli 1987, alamat Dsn Barunah Rt/Rw 002/002 Ds. Gadding Kec. manding Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan : tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak luka robek pada perut bagian atas kanan 17/10cm tampak usus terburai, tampak luka robek pada perut bagian kiri bawah 15x10cm, tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang10x5cm, tampak punggung tangan kanan terputus dengan luka robek 9x4cm, tampak luka

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



robek pada paha kanandepan sedalam otot 11/3cm, tampak luka robek pada paha kanan atas 6x1cm, tampak memar pada lutut kiri 6x5cm;

- Akhirnya Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Astoyo, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Sri Wahyuni pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.45 WIB didepan garasi /dibelakang Musholla rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak sempat ketemu dengan Terdakwa pada waktu Saksi ketempat kejadian, Saksi hanya ketemu dengan adik Saksi yang bernama Sri Wahyuni dalam keadaan bersimbah darah;
- Bahwa berawal Saksi baru selesai melakukan shalat dhuhur mendapat laporan dari Pak RT yang bernama Asmat memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sri Wahyuni dianiaya oleh suaminya dan Saksi berangkat menuju rumah Sri Wahyuni dan langsung menuju kebelakang mushallahnya dan Saksi melihat Korban Sri Wahyuni dalam keadaan tidur terlentang dan melihat usus Sri Wahyuni terburai keluar dan kemudain anak Saksi merangkul korban tersebut dan Saksi tidak tega dan kemudian Saksi memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa Sri Wahyuni telah dianiaya oleh suminya sendiri ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sri Wahyuni tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa hubungan Korban Sri Wahyuni dan Terdakwa merupakan suami istri resmi dan Saksi merupakan saudara kandung dari Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni Terdakwa menggunakan alat berupa celurit;
- Saudara Saksi milik siapa saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni Alm?
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni Saksi berada di rumah sedang sholat Dhuhur;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Korban Sri Wahyuni, korban sempat minta tolong tetapi ada seseorang yang mendengar bahwa Korban Sri Wahyuni minta tolong dan mendengar dan berkata Tolong Orang Sengkok mik Gik odhi'e;
- Bahwa Saksi kurang tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah lihat bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya dan juga Saksi pernah melihat Korban Sri Wahyuni dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi mendengar dengan istri yang pertama bahwa Terdakwa sering marah-marrah kepada istri yang dulu atau yang pertama;
- Apakah Saksi mengetahui mengenai dibagian mana saja Alm?
- Bahwa pada saat waktu Korban Sri Wahyuni dalam keadaan telungkup Saksi melihat akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sri Wahyuni mengenai di bagian pinggang kanan, luka robek

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pada perut bagian atas kanan usus terburai, luka robek pada perut bagian kiri bawah luka robek dibagian pinggang kanan tangan kanan terputus luka robek pada paha kanan depan, tampak luka robek pada paha kanan atas memar pada lutut kiri ;

- Bahwa situasinya di tempat kejadian tersebut keadaan sepi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah bertengkar atau berantam dengan Korban Sri Wahyuni Alm;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Herman, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Berawal Saksi sedang berada dirumah kemudian ada yang memanggil bapak Saksi yaitu saudara Asmat selaku ketua RT dan mengatakan kepada bapak Saksi dan Saksi mendengar bahwa Sri Wahyuni dianiaya oleh suaminya. Lalu Saksi dan bapak Saksi berangkat menuju rumah Sri Wahyuni dan langsung menuju kebelakang mushallanya dan Saksi melihat Korban Sri Wahyuni dalam keadaan tidur terlentang mengeluarkan darah dan melihat usus Sri Wahyuni terburai keluar dan kemudian Saksi merangkulnya dan mengatakan kepada Korban Sri Wahyuni tersebut dan Saksi tidak tega dan kemudian Saksi memberitahukan kepada orang tua Saksi pesan yang disampaikan oleh Sri Wahyuni kepada Saksi, yakni Sri Wahyuni tidak pernah berbuat salah ke pamanmu Saksi lah yang merawatnya Sri Wahyuni telah sering dipukul oleh Terdakwa dan sekarang Sri Wahyuni dibuat begini tidak apa-apa yang penting tidak pernah berbuat salah dan Korban Sri Wahyuni mengatakan meminta minum kepada Saksi dan kemudian Sri Wahyuni meminumnya dan Saksi bertanya kok sampai begini mbak, lalu Sri Wahyuni menjawab karena dibacok pakai celurit dan tidak lama kemudian Sri Wahyuni dibawa ke Rumah Sakit Umum Sumenep;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban Sri Wahyuni mengatakan kepada Saksi yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Korban Sri Wahyuni dan Terdakwa merupakan suami istri resmi dan Saksi merupakan ponakan dari Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni menggunakan alat berupa celurit;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Saudara Saksi milik siapa tersebut saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni Alm?
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni menggunakan celurit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi berada dirumah pada saat kejadian penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Saudara Saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni Alm bersama siapa ?
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa ada seseorang yang mendengar bahwa Korban Sri Wahyuni minta tolong dan mendengar dan berkata Tolong Oreng Sengkok mik Gik odhi'e;
- Bahwa Saksi kurang tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Korban Sri Wahyuni mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering menganiayanya;
- Bahwa pada saat waktu Korban Sri Wahyuni dalam keadaan telungkup Saksi melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sri Wahyuni mengenai bagian pinggang kanan, luka robek pada perut bagian atas kanan usus terburai, luka robek pada perut bagian kiri bawah luka robek dibagian pinggang kanan tangan kanan terputus luka robek pada paha kanan depan, tampak luka robek pada paha kanan atas memar pada lutut kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah merencanakan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni karena Sri Wahyuni memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa sebelum kejadian dan Korban Sri Wahyuni sempat membeli kain kafan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut keadaan sepi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah bertengkar atau berantam, tidak pernah beli kain kafan dengan Korban Sri Wahyuni Alm;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Saksi Ahmad Bin Ruminah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sri Wahyuni pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB didepan garasi /dibelakang Mushollah rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Bahwa berawal Saksi sedang berada dirumah pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB sedang membuat gedek tempat menjemur tembakau kemudian Saksi mendengar teriakan dibalik rumah minta tolong dan Saksi menghampiri suara tersebut dan pada saat ditempat tersebut Saksi melihat Korban Sri Wahyuni dalam keadaan tergeletak di tanah bersimbah tanah dan kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi Astoyo dan Saksi mengatakan bahwa Sri Wahyuni telah dibacok suaminya sehingga mengeluarkan banyak darah dan Saksi Astoyo meminta bantuan kepada Saksi untuk dicarikan mobil lalu Saksi berangkat mencari mobil. Selanjutnya Saksi tidak mendapatkan mobil tetapi pada saat Saksi kembali ke tempat tersebut korban sudah tidak ada di tempat Saksi melainkan dibawa RSUD Sumenep dan sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Korban Sri Wahyuni dan Terdakwa merupakan suami istri resmi dan Saksi merupakan tetangga dari Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa celurit tersebut saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang membuat gedek pada saat kejadian penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban Sri Wahyuni bersama siapa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Korban Sri Wahyuni sempat minta tolong dan Saksi mendengarnya dan Sri Wahyuni berkata Tolong Oreng Sengkok mik Gik odhi'e;
- Bahwa Saksi kurang tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa pada saat Korban Sri Wahyuni dalam keadaan telungkup yang Saksi tidak tahu dibagian mana saja Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah merencanakan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut sepi dan rumah Saksi dekat sekali dengan Korban Sri Wahyuni berjarak +10 meteran;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Busyairi, S.P, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sri Wahyuni pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.45 WIB di belakang rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi berada di rumah Saksi sedang sholat dhuhur dan tiba-tiba Terdakwa berada di teras rumah datang ke tempat Saksi dan Saksi pun kaget seketika itu dan Saksi melihat ada bekas darah di kaki Terdakwa dan Saksi bertanya kenapa kamu dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah membacok istri Saksi sendiri dan Terdakwa minta tolong untuk menyerahkan diri kepada Saksi dan seketika itu Terdakwa dibawa ke Polsek Manding untuk mengamankan Terdakwa karena takut terjadi sesuatu;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan penganiayaan kepada korban Sri Wahyuni tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa hubungan Korban Sri Wahyuni dan Terdakwa merupakan suami istri resmi;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni Terdakwa mengatakan kepada Saksi menggunakan alat berupa celurit;
- Bahwa Saksi tidak tahu celurit yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang sholat dhuhur pada saat kejadian penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Korban Sri Wahyuni sendiri;
- Bahwa Saksi kurang tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dibagian mana saja Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah merencanakan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu situasi di tempat kejadian tersebut karena kebetulan pada waktu itu Saksi langsung ke Polsek Manding;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Akmawi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah Terdakwa membeli kain kafan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli kain kafan kepada Saksi untuk keperluan lain;
- Bahwa Terdakwa membeli kain kafan tersebut kepada Saksi dengan harga sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa Saksi menjual kain kafan di rumah untuk keperluan fardu kifayah atau orang meninggal;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi berada di rumah Saksi dan datang Terdakwa dan istrinya ke rumah Saksi untuk membeli kain kafan kepada Saksi setelah membeli kain kafan Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi bertani sambil menjual kain kafan bagi orang yang memerlukan kain kafan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya ke rumah Saksi jam 12.00 WIB sesudah adzan dhuhur;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa kain kafan tersebut tetapi Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa untuk keperluan apa, lalu Terdakwa menjawab untuk keperluan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi kurang tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sri Wahyuni;
- Saudara Saksi membeli kain kafan tersebut
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa untuk apa kain kafan tersebut dan Terdakwa menjawabnya untuk keperluan;
- Bahwa Terdakwa membeli kain kafan tersebut kepada Saksi sebanyak 9 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kain kafan tersebut untuk apa tetapi ada orang bisa buat kain kasur ada buat untuk kain kafan;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi mendengar ada ribut-ribut mengenai Terdakwa sesudah beli kain kafan kepada Saksi sekitaran 15 (lima belas menit) sesudah dari rumah Saksi dan mendengar informasi Terdakwa telah menganiaya istrinya sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa 20 menit (dua puluh menit) di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar cekcok antara Terdakwa dengan istrinya di tempat Saksi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR sumenep nomor 353/097/102.101/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, an korban SRI WAHYUNI, Sumenep, 01 Juli 1987, alamat Dsn Barunah Rt/Rw 002/002 Ds. Gadding Kec. manding Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



luka robek pada perut bagian atas kanan 17/10cm tampak usus terburai, tampak luka robek pada perut bagian kiri bawah 15 x 10 cm, tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10 x 5 cm, tampak punggung tangan kanan terputus dengan luka robek 9x4cm, tampak luka robek pada paha kanan depan sedalam otot 11 x 3 cm, tampak luka robek pada paha kanan atas 6x1cm, tampak memar pada lutut kiri 6 x 5 cm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa keterangan kesaksian yang meringankan atas nama Junaidi tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yang berakibat kematian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa celurit yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa milik orang tua Terdakwa yang diasah oleh Terdakwa karena orang tua Terdakwa mau ngarit rumput;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak mau dinasehati oleh Terdakwa supaya tidak pulang ke rumahnya dan tetap tinggal bersama Terdakwa karena istri Terdakwa tidak tahan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering cekcok dengan korban Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa membacokkan celurit ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai putus dan yang hanya tersisa ibu jari, membacokkan celurit ke perut bagian atas, membacokkan celurit pada paha sebelah kanan, membacokkan celurit pada perut bagian bawah, membacokkan celurit ke punggung belakang kanan bagian bawah;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 ekira pukul 12:30 WIB sat itu Terdakwa sedang mengasah celurit di rumah saudara Terdakwa sedangkan istri Terdakwa berada di teras rumah. Kemudian Terdakwa menoleh ke arah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat istri Terdakwa menenteng sandalnya dan keluar dari rumah, kemudian Terdakwa memanggil istri Terdakwa dengan berkata "MAU KEMANA KAMU CI?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG", kemudian Terdakwa berjalan menghampiri istri Terdakwa dan Terdakwa berkata lagi " LAH, KAMU KOK MAU PULANG?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG, SAYA TIDAK MAU TINGGAL DI SINI LAGI, SAYA SUDAH TIDAK BETAH", kemudian Terdakwa berkata lagi " SIAPA YANG MAU MELAYANI, MERAWAT SAYA DAN IBU SAYA, AYO-AYO KITA BICARAKAN BAIK-BAIK JANGAN RAMAI-RAMAI SEPERTI INI MALU KALAU DI LIHAT ORANG BANYAK", saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa memegang celurit, kemudian Terdakwa memegang bahu istri Terdakwa dan mendorong istri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, karena istri Terdakwa menggerak gerakkan tubuhnya dan tidak mau diajak masuk ke dalam rumah, kemudian istri Terdakwa yang posisi awal berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian istri Terdakwa membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri, kemudian spontan Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa bacokkan ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan. Kemudian istri Terdakwa langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur, kemudian istri Terdakwa berkata " TOLONG ORENG ARAPA MAK TADHEK ORENG SE NOLONG (dalam bahasa Indonesia " TOLONG ORANG, KENAPA TIDAK ADA ORANG YANG MENOLONG SAYA", kemudian Terdakwa berkata " TADI KAN SAYA SUDAH BICARA BAIK- BAIK, SUDAH HALUS SAMA KAMU, INI SUDAH RESIKO KAMU SEPERTI INI" kemudian Terdakwa berdiri di kaki sebelah kanan istri Terdakwa dan posisi Terdakwa menunduk kemudian Terdakwa membacok bagian perut istri Terdakwa menggunakan celurit yang Terdakwa pegang. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan istri Terdakwa dan Terdakwa berjalan menghampiri ibu Terdakwa dan berkata kepada ibu Terdakwa dengan berkata " MAK, SATA MEMBACOK SRI, SAYA MAU BERANGKAT KE RUMAH KEPALA DESA", kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ke rumah Kepala Desa Gadding, namun belum sampai di rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan ADIYANTO di tempat penggilingan padi miliknya dan kemudian Terdakwa berkata kepada ADIYANTO " AYO SAYA MINTA ANTAR ", kemudian ADIYANTO menjawab " SANA BAWA SEPEDA MOTOR SAYA SAJA", kemudian Terdakwa berkata lagi " AYO SAYA ANTARKAN SAJA" kemudian ADIYANTO langsung membonceng Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding dengan membawa celurit yang digunakan untuk membacok korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa mengenai perut bagian atas dan bawah sampai usus terburai, tangan sebelah kanan mengalami luka bacok hanya tersisa ibu jari, paha sebelah kanan luka robek, punggung disebelah kanan bagian bawah luka robek;
- Bahwa istri Terdakwa dalam keadaan tidak sadar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa dan Terdakwa langsung ke kepala desa dan ibu Terdakwa ada di dalam rumah dan Terdakwa berpamitan dan naik sepeda bonceng kepada adi untuk diantar ke kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Istri Terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB didepan garasi /di belakang Musholla rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02 Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah penjual kain kafan tersebut Terdakwa bersama istri Terdakwa dan tidak ada permasalahan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan ke tubuh istri Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban melainkan Terdakwa melakukannya secara spontanitas;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa, istri Terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan Terdakwa langsung ke kepala desa sedangkan ibu Terdakwa ada di dalam rumah dan Terdakwa berpamitan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ingat sesudah melakukan pembelian kafan tersebut kurang lebih setengah jam dalam kejadian tersebut;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi pada saat melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa karena gara – gara istri Terdakwa mau pulang ke rumahnya sendiri atau ke orang tuanya;
- Bahwa kain kafan dijadikan menjadi tiga potong dengan harga sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Buku Akta Nikah Dengan Nomor 0209/009/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Atas Nama ILKIT Dan SRI WAHYUNI Yang Dikeluarkan Di KUA Kec. Manding;
- Sepotong Baju Daster Warna Hijau Motif Batik Lengan Panjang Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Celana Pendek Wama Putih Motif Bunga Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Kerudung Segi Empat Warna Hijau Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Celana Dalam Wama Merah Terdapat Bercak Darah;
- 1 (satu) Unit Senjata Tajam Jenis Celurit Yang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang $\pm$ 39,5 Cm;
- Sepotong Baju Kemeja Lengan Panjang Warnah Hitam Motif Zigzag;
- Sepotong Sarung Warna Coklat Motif Batik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa sesuai Akta Nikah Nomor 0209/009/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Manding yang berakibat kematian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB didepan garasi /di belakang Musholla rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dengan membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Istri Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali menggunakan celurit milik orang tua Terdakwa yang diasah oleh Terdakwa karena orang tua Terdakwa mau ngarit rumput;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak mau dinasehati oleh Terdakwa supaya tidak pulang ke rumahnya dan tetap tinggal bersama Terdakwa karena istri Terdakwa tidak tahan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacokkan celurit ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai putus dan yang hanya tersisa ibu jari, membacokkan celurit ke perut bagian atas, membacokkan celurit pada paha sebelah kanan, membacokkan celurit pada perut bagian bawah, membacokkan celurit ke punggung belakang kanan bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa mengenai perut bagian atas dan bawah sampai usus terburai, tangan sebelah kanan mengalami luka bacok hanya tersisa ibu jari, paha sebelah kanan luka robek, punggung disebelah kanan bagian bawah luka robek;
- Bahwa istri Terdakwa dalam keadaan tidak sadar setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Ahmad Bin Ruminah mendengar teriakan dibalik rumah minta tolong dari korban dan Saksi Ahmad Bin Ruminah lalu menghampiri suara tersebut dan pada saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Bin Ruminah melihat Korban dalam keadaan tergeletak di tanah bersimbah tanah dan kemudian Saksi Ahmad Bin Ruminah langsung menuju rumah Saksi Astoyo dan Saksi Ahmad Bin Ruminah mengatakan bahwa korban telah dibacok oleh Terdakwa sehingga mengeluarkan banyak darah dan Saksi Astoyo meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Bin Ruminah untuk dicarikan mobil lalu Saksi Ahmad Bin Ruminah berangkat mencari mobil. Selanjutnya Saksi Ahmad Bin Ruminah tidak mendapatkan mobil tetapi korban dibawa RSUD Sumenep dan sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 ekira pukul 12:30 WIB sat itu Terdakwa sedang mengasah celurit di rumah saudara Terdakwa sedangkan istri Terdakwa berada di teras rumah. Kemudian Terdakwa menoleh ke arah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat istri Terdakwa menenteng sandalnya dan keluar dari rumah, kemudian Terdakwa memanggil istri Terdakwa dengan berkata "MAU KEMANA KAMU CI?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG", kemudian Terdakwa berjalan menghampiri istri Terdakwa dan Terdakwa berkata lagi " LAH, KAMU KOK MAU PULANG?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG, SAYA TIDAK MAU TINGGAL DI SINI LAGI, SAYA SUDAH TIDAK BETAH", kemudian Terdakwa berkata lagi " SIAPA YANG

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



MAU MELAYANI, MERAWAT SAYA DAN IBU SAYA, AYO-AYO KITA BICARAKAN BAIK-BAIK JANGAN RAMAI-RAMAI SEPERTI INI MALU KALAU DI LIHAT ORANG BANYAK", saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa memegang celurit, kemudian Terdakwa memegang bahu istri Terdakwa dan mendorong istri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, karena istri Terdakwa menggerak gerakkan tubuhnya dan tidak mau diajak masuk ke dalam rumah, kemudian istri Terdakwa yang posisi awal berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian istri Terdakwa membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri, kemudian spontan Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa bacokkan ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan. Kemudian istri Terdakwa langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur, kemudian istri Terdakwa berkata "TOLONG ORENG ARAPA MAK TADHEK ORENG SE NOLONG (dalam bahasa Indonesia "TOLONG ORANG, KENAPA TIDAK ADA ORANG YANG MENOLONG SAYA", kemudian Terdakwa berkata "TADI KAN SAYA SUDAH BICARA BAIK-BAIK, SUDAH HALUS SAMA KAMU, INI SUDAH RESIKO KAMU SEPERTI INI" kemudian Terdakwa berdiri di kaki sebelah kanan istri Terdakwa dan posisi Terdakwa menunduk kemudian Terdakwa membacok bagian perut istri Terdakwa menggunakan celurit yang Terdakwa pegang. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan istri Terdakwa dan Terdakwa berjalan menghampiri ibu Terdakwa dan berkata kepada ibu Terdakwa dengan berkata "MAK, SATA MEMBACOK SRI, SAYA MAU BERANGKAT KE RUMAH KEPALA DESA", kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding, namun belum sampai di rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan ADIYANTO di tempat penggilingan padi miliknya dan kemudian Terdakwa berkata kepada ADIYANTO "AYO SAYA MINTA ANTAR ", kemudian ADIYANTO menjawab "SANA BAWA SEPEDA MOTOR SAYA SAJA", kemudian Terdakwa berkata lagi AYO SAYA ANTARKAN SAJA" kemudian ADIYANTO langsung membonceng Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding dengan membawa celurit yang digunakan untuk membacok korban;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap korban melainkan Terdakwa melakukannya secara spontanitas;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MOH. ELKIT BIN MARSUKI lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 340 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa berhubung karena kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (Moord) itu ditambah dengan unsur perencanaan, maka jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (moord) sebagai dolus premeditatus. Dolus premeditatus ini adalah sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet*'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang “direncanakan terlebih dahulu” (moord), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Sudah cukup kalau pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti dengan sengaja (sadar kepastian) merampas nyawa orang lain sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa sesuai Akta Nikah Nomor 0209/009/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Manding yang berakibat kematian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB didepan garasi /di belakang Musholla rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02, Desa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dengan membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanan. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Istri Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali menggunakan celurit milik orang tua Terdakwa yang diasah oleh Terdakwa karena orang tua Terdakwa mau ngarit rumput. Penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak mau dinasehati oleh Terdakwa supaya tidak pulang ke rumahnya dan tetap tinggal bersama Terdakwa karena istri Terdakwa tidak tahan bersama Terdakwa. Terdakwa membacokkan celurit ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai putus dan yang hanya tersisa ibu jari, membacokkan celurit ke perut bagian atas, membacokkan celurit pada paha sebelah kanan, membacokkan celurit pada perut bagian bawah, membacokkan celurit ke punggung belakang kanan bagian bawah. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa mengenai perut bagian atas dan bawah sampai usus terburai, tangan sebelah kanan mengalami luka bacok hanya tersisa ibu jari, paha sebelah kanan luka robek, punggung disebelah kanan bagian bawah luka robek. Korban/istri Terdakwa dalam keadaan tidak sadar setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Ahmad Bin Ruminah mendengar teriakan dibalik rumah minta tolong dari korban dan Saksi Ahmad Bin Ruminah lalu menghampiri suara tersebut dan pada saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Bin Ruminah melihat Korban dalam keadaan tergeletak di tanah bersimbah tanah dan kemudian Saksi Ahmad Bin Ruminah langsung menuju rumah Saksi Astoyo dan Saksi Ahmad Bin Ruminah mengatakan bahwa korban telah dibacok oleh Terdakwa sehingga mengeluarkan banyak darah dan Saksi Astoyo meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Bin Ruminah untuk dicarikan mobil lalu Saksi Ahmad Bin Ruminah berangkat mencari mobil. Selanjutnya Saksi Ahmad Bin Ruminah tidak mendapatkan mobil tetapi korban dibawa RSUD Sumenep dan sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia. Selain itu tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap korban melainkan Terdakwa melakukannya secara spontanitas;

Menimbang, bahwa hal di atas juga sesuai dengan fakta hukum, yakni berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 ekira pukul 12:30 WIB sat itu Terdakwa sedang mengasah celurit di rumah saudara Terdakwa sedangkan istri Terdakwa berada di teras rumah. Kemudian Terdakwa menoleh ke arah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat istri Terdakwa menentang sandalnya dan keluar dari rumah, kemudian Terdakwa memanggil istri Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berkata "MAU KEMANA KAMU CI?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG", kemudian Terdakwa berjalan menghampiri istri Terdakwa dan Terdakwa berkata lagi " LAH, KAMU KOK MAU PULANG?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG, SAYA TIDAK MAU TINGGAL DI SINI LAGI, SAYA SUDAH TIDAK BETAH", kemudian Terdakwa berkata lagi " SIAPA YANG MAU MELAYANI, MERAWAT SAYA DAN IBU SAYA, AYO-AYO KITA BICARAKAN BAIK-BAIK JANGAN RAMAI-RAMAI SEPERTI INI MALU KALAU DI LIHAT ORANG BANYAK", saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa memegang celurit, kemudian Terdakwa memegang bahu istri Terdakwa dan mendorong istri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, karena istri Terdakwa menggerak gerakkan tubuhnya dan tidak mau diajak masuk ke dalam rumah, kemudian istri Terdakwa yang posisi awal berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian istri Terdakwa membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri, kemudian spontan Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa bacokkan ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan. Kemudian istri Terdakwa langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur, kemudian istri Terdakwa berkata " TOLONG ORENG ARAPA MAK TADHEK ORENG SE NOLONG (dalam bahasa Indonesia " TOLONG ORANG, KENAPA TIDAK ADA ORANG YANG MENOLONG SAYA", kemudian Terdakwa berkata " TADI KAN SAYA SUDAH BICARA BAIK- BAIK, SUDAH HALUS SAMA KAMU, INI SUDAH RESIKO KAMU SEPERTI INI" kemudian Terdakwa berdiri di kaki sebelah kanan istri Terdakwa dan posisi Terdakwa menunduk kemudian Terdakwa membacok bagian perut istri Terdakwa menggunakan celurit yang Terdakwa pegang. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan istri Terdakwa dan Terdakwa berjalan menghampiri ibu Terdakwa dan berkata kepada ibu Terdakwa dengan berkata " MAK, SATA MEMBACOK SRI, SAYA MAU BERANGKAT KE RUMAH KEPALA DESA", kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding, namun belum sampai di rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan ADIYANTO di tempat penggilingan padi miliknya dan kemudian Terdakwa berkata kepada ADIYANTO " AYO SAYA MINTA ANTAR ", kemudian ADIYANTO menjawab " SANA BAWA SEPEDA MOTOR SAYA SAJA", kemudian Terdakwa berkata lagi AYO SAYA ANTARKAN SAJA" kemudian ADIYANTO langsung membonceng Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding dengan membawa celurit yang digunakan untuk membacok korban;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal di atas juga dikuatkan dengan buktii surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR sumenep nomor 353/097/102.101/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, an korban SRI WAHYUNI, Sumenep, 01 Juli 1987, alamat Dsn Barunah Rt/Rw 002/002 Ds. Gadding Kec. manding Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak luka robek pada perut bagian atas kanan 17/10cm tampak usus terburai, tampak luka robek pada perut bagian kiri bawah 15 x 10 cm, tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10 x 5 cm, tampak punggung tangan kanan terputus dengan luka robek 9x4cm, tampak luka robek pada paha kanan depan sedalam otot 11 x 3 cm, tampak luka robek pada paha kanan atas 6x1cm, tampak memar pada lutut kiri 6 x 5 cm;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah nampak kesengajaan dan niat pada diri Terdakwa untuk merampas nyawa korban, karena menurut akal sehat seharusnya ketika Terdakwa tidak membacok ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai putus dan yang hanya tersisa ibu jari, membacokkan celurit ke perut bagian atas, membacokkan celurit pada paha sebelah kanan, membacokkan celurit pada perut bagian bawah, membacokkan celurit ke punggung belakang kanan bagian bawah. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa mengenai perut bagian atas dan bawah sampai usus terburai, tangan sebelah kanan mengalami luka bacok hanya tersisa ibu jari, paha sebelah kanan luka robek, punggung disebelah kanan bagian bawah luka robek, melainkan Terdakwa secara sadar justru menggunakan celurit tersebut untuk membacok perut korban, dan dari tebasan Terdakwa tersebut mengenai bagian-bagian vital tubuh korban, serta hal tersebut juga tidak dilakukan hanya sekali melainkan beberapa kali sampai dengan korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa secara sadar menggunakan celurit tersebut untuk membacok korban pada organ vital, merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa untuk merampas nyawa korban, dan telah nampak maksud dari Terdakwa untuk merampas nyawa korban dan bukan untuk membela diri sehingga unsur sengaja yang melekat pada perbuatan Terdakwa tersebut di atas. jadi sengaja yang tidak dipikirkan atau direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MOH. ELKIT BIN MARSUKI lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawaban nya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa:kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti dengan sengaja (sadar kepastian) merampas nyawa orang lain sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa sesuai Akta Nikah Nomor 0209/009/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Manding yang berakibat kematian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB didepan garasi /di belakang Musholla rumah Terdakwa di Dusun Barunah Rt.03 Rw.02, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dengan membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanan. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Istri Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali menggunakan celurit milik orang tua Terdakwa yang diasah oleh Terdakwa karena orang tua Terdakwa mau ngarit rumput. Penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak mau dinasehati oleh Terdakwa supaya tidak pulang ke rumahnya dan tetap tinggal bersama Terdakwa karena istri Terdakwa tidak tahan bersama Terdakwa. Terdakwa membacokkan celurit ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai putus dan yang hanya tersisa ibu jari, membacokkan celurit ke perut bagian atas, membacokkan celurit pada paha sebelah kanan, membacokkan celurit

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pada perut bagian bawah, membacokkan celurit ke punggung belakang kanan bagian bawah. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa mengenai perut bagian atas dan bawah sampai usus terburai, tangan sebelah kanan mengalami luka bacok hanya tersisa ibu jari, paha sebelah kanan luka robek, punggung disebelah kanan bagian bawah luka robek. Korban/istri Terdakwa dalam keadaan tidak sadar setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Ahmad Bin Ruminah mendengar teriakan dibalik rumah minta tolong dari korban dan Saksi Ahmad Bin Ruminah lalu menghampiri suara tersebut dan pada saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Bin Ruminah melihat Korban dalam keadaan tergeletak di tanah bersimbah tanah dan kemudian Saksi Ahmad Bin Ruminah langsung menuju rumah Saksi Astoyo dan Saksi Ahmad Bin Ruminah mengatakan bahwa korban telah dibacok oleh Terdakwa sehingga mengeluarkan banyak darah dan Saksi Astoyo meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Bin Ruminah untuk dicarikan mobil lalu Saksi Ahmad Bin Ruminah berangkat mencari mobil. Selanjutnya Saksi Ahmad Bin Ruminah tidak mendapatkan mobil tetapi korban dibawa RSUD Sumenep dan sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal di atas juga sesuai dengan fakta hukum, yakni berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 ekira pukul 12:30 WIB saat itu Terdakwa sedang mengasah celurit di rumah saudara Terdakwa sedangkan istri Terdakwa berada di teras rumah. Kemudian Terdakwa menoleh ke arah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat istri Terdakwa menenteng sandalnya dan keluar dari rumah, kemudian Terdakwa memanggil istri Terdakwa dengan berkata "MAU KEMANA KAMU CI?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG", kemudian Terdakwa berjalan menghampiri istri Terdakwa dan Terdakwa berkata lagi " LAH, KAMU KOK MAU PULANG?", kemudian istri Terdakwa menjawab " SAYA MAU PULANG, SAYA TIDAK MAU TINGGAL DI SINI LAGI, SAYA SUDAH TIDAK BETAH", kemudian Terdakwa berkata lagi " SIAPA YANG MAU MELAYANI, MERAWAT SAYA DAN IBU SAYA, AYO-AYO KITA BICARAKAN BAIK-BAIK JANGAN RAMAI-RAMAI SEPERTI INI MALU KALAU DI LIHAT ORANG BANYAK", saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa memegang celurit, kemudian Terdakwa memegang bahu istri Terdakwa dan mendorong istri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, karena istri Terdakwa menggerak gerakkan tubuhnya dan tidak mau diajak masuk ke dalam rumah, kemudian istri Terdakwa yang posisi awal berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian istri Terdakwa membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri, kemudian

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



spontan Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa bacokkan ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai 4 (empat) jarinya terputus hanya tertinggal ibu jari dan paha sebelah kanan mengalami luka robek akibat terkena ujung celurit pada saat membacok tangan sebelah kanan. Kemudian istri Terdakwa langsung jatuh terlentang di tanah kearah timur, kemudian istri Terdakwa berkata " TOLONG ORENG ARAPA MAK TADHEK ORENG SE NO LONG (dalam bahasa Indonesia " TOLONG ORANG, KENAPA TIDAK ADA ORANG YANG MENOLONG SAYA", kemudian Terdakwa berkata " TADI KAN SAYA SUDAH BICARA BAIK- BAIK, SUDAH HALUS SAMA KAMU, INI SUDAH RESIKO KAMU SEPERTI INI" kemudian Terdakwa berdiri di kaki sebelah kanan istri Terdakwa dan posisi Terdakwa menunduk kemudian Terdakwa membacok bagian perut istri Terdakwa menggunakan celurit yang Terdakwa pegang. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan istri Terdakwa dan Terdakwa berjalan menghampiri ibu Terdakwa dan berkata kepada ibu Terdakwa dengan berkata " MAK, SATA MEMBACOK SRI, SAYA MAU BERANGKAT KE RUMAH KEPALA DESA", kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding, namun belum sampai di rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan ADIYANTO di tempat penggilingan padi miliknya dan kemudian Terdakwa berkata kepada ADIYANTO " AYO SAYA MINTA ANTAR ", kemudian ADIYANTO menjawab " SANA BAWA SEPEDA MOTOR SAYA SAJA", kemudian Terdakwa berkata lagi AYO SAYA ANTARKAN SAJA" kemudian ADIYANTO langsung membonceng Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Gadding dengan membawa celurit yang digunakan untuk membacok korban;

Menimbang, bahwa hal di atas juga dikuatkan dengan buktii surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR sumenep nomor 353/097/102.101/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, an korban SRI WAHYUNI, Sumenep, 01 Juli 1987, alamat Dsn Barunah Rt/Rw 002/002 Ds. Gadding Kec. manding Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10x5cm, tampak luka robek pada perut bagian atas kanan 17/10cm tampak usus terburai, tampak luka robek pada perut bagian kiri bawah 15 x 10 cm, tampak luka robek dibagian pinggang kanan sampai dengan tulang 10 x 5 cm, tampak punggung tangan kanan terputus dengan luka robek 9x4cm, tampak luka robek pada paha kanan depan sedalam otot 11 x 3 cm, tampak luka robek pada paha kanan atas 6x1cm, tampak memar pada lutut kiri 6 x 5 cm;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah nampak kesengajaan dan niat pada diri Terdakwa untuk merampas nyawa korban, karena menurut akal sehat seharusnya ketika Terdakwa tidak membacok ke tangan sebelah kanan istri Terdakwa sampai putus dan yang hanya tersisa ibu jari, membacokkan celurit ke perut bagian atas, membacokkan celurit pada paha sebelah kanan, membacokkan celurit pada perut bagian bawah, membacokkan celurit ke punggung belakang kanan bagian bawah. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa mengenai perut bagian atas dan bawah sampai usus terburai, tangan sebelah kanan mengalami luka bacok hanya tersisa ibu jari, paha sebelah kanan luka robek, punggung disebelah kanan bagian bawah luka robek, melainkan Terdakwa secara sadar justru menggunakan celurit tersebut untuk membacok perut korban, dan dari tebasan Terdakwa tersebut mengenai bagian-bagian vital tubuh korban, serta hal tersebut juga tidak dilakukan hanya sekali melainkan beberapa kali sampai dengan korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa secara sadar menggunakan celurit tersebut untuk membacok korban pada organ vital, merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa untuk merampas nyawa korban, dan telah nampak maksud dari Terdakwa untuk merampas nyawa korban dan bukan untuk membela diri sehingga unsur sengaja yang melekat pada perbuatan Terdakwa tersebut di atas. jadi sengaja yang tidak dipikirkan atau direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa lebih mencocoki Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan oleh karena pembelaan tersebut menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, Sedangkan sesuai pertimbangan unsur-unsur di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan aquo tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah Buku Akta Nikah Dengan Nomor 0209/009/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Atas Nama ILKIT Dan SRI WAHYUNI Yang Dikeluarkan Di KUA Kec. Manding;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Astoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sepotong Baju Daster Warna Hijau Motif Batik Lengan Panjang Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Celana Pendek Wama Putih Motif Bunga Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Kerudung Segi Empat Warna Hijau Terdapat Bercak Darah;
- Sepotong Celana Dalam Wama Merah Terdapat Bercak Darah;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) Unit Senjata Tajam Jenis Celurit Yang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang $\pm$ 39,5 Cm;
- Sepotong Baju Kemeja Lengan Panjang Warnah Hitam Motif Zigzag;
- Sepotong Sarung Warna Coklat Motif Batik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, fungsi penjatuhannya pidana sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara aquo sudah dikenakan penahanan dan menurut Majelis Hakim menjadi efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga terhadap lamanya penjatuhannya pidana dalam perkara aquo akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Elkit Bin Marsuki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh. Elkit Bin Marsuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Buku Akta Nikah Dengan Nomor 0209/009/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Atas Nama ILKIT Dan SRI WAHYUNI Yang Dikeluarkan Di KUA Kec. Manding;
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Astoyo;
 - Sepotong Baju Daster Warna Hijau Motif Batik Lengan Panjang Terdapat Bercak Darah;
 - Sepotong Celana Pendek Wama Putih Motif Bunga Terdapat Bercak Darah;
 - Sepotong Kerudung Segi Empat Warna Hijau Terdapat Bercak Darah;
 - Sepotong Celana Dalam Wama Merah Terdapat Bercak Darah;
 - 1 (satu) Unit Senjata Tajam Jenis Celurit Yang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang $\pm$ 39,5 Cm;
 - Sepotong Baju Kemeja Lengan Panjang Warnah Hitam Motif Zigzag;
 - Sepotong Sarung Warna Coklat Motif Batik;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota